

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004965-87.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DULCINEA DA SILVA

RECORRIDO: JORGE MARTINS MARINHO

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - TRATAMENTO ONCOLÓGICO - EXTRAPOLADO O PRAZO LEGAL PARA ATENDIMENTO - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA ANTE A PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5004965-87.2025.4.02.5101

510015387990 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004965-87.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DULCINEA DA SILVA

RECORRIDO: JORGE MARTINS MARINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da União contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória.

O juízo de oriem determinou que os réus, solidariamente, de acordo com as suas atribuições previstas nos atos normativos vigentes, adotem os procedimentos necessários para que a parte autora seja submetida à **consulta em oncologia/iodoterapia**, de acordo com as suas necessidades clínicas, consoante as respectivas prescrições médicas.

A decisão de 1ª instancia foi mantida por atender aos parâmetros legais e aos fixados pelas instâncias superiores.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instancia, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Do parecer NAT, datado de 19/12/2024, até a presente data, não há notícias de que a parte autora tenha sido atendida. Conforme consta no referido parecer, ela foi inserida no SER em 11/10/2024. Portanto, já se passaram quase 90 dias sem a realização da consulta em oncologia (Ambulatório 1ª vez - Planejamento em Iodoterapia). Transcorrido o prazo máximo de 60 dias fixado pela Lei nº 12.732/2012 desde o requerimento do tratamento oncológico, presume-se negligência e falha no serviço da Administração Pública, apta a autorizar a intervenção judicial, pois evidencia a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do CPC/2015.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me à decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela requerida pela União.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5004965-87.2025.4.02.5101

510015387988 .V2